

עין משפט
גד מצוה

בא א מיי' פון מהלכות גירושין הלכה ו סוג עשין נ טושי"ע אה"ע סימן קנב סעיף א:
בב ב מיי' פון מהל' ספר תורה הלפ"ו וישי' מהל' יבוס הלכה לה סוג עשין כב טושי"ע יו"ד סי' רפד סעי' ז:
בג ג מיי' פט"ו מהל' אשות הלי"ט:
בד ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלי"ג סוג עשין וא טושי"ע אר"ח סי' רס סעי' ז:

תורה אור השלם

- וְאֵל עֶפְרַיִם יְהוָה גִּדְּלוֹ וְיִתְּנֵנוּ הַיְדֵל בְּזוֹנָה וְהַיְדֵלָה מְקֻרָּו בֵּין יְהוּדָה: יואל ד ג
- וְהוֹנֵנָה עָלָיו פִּילִגְשׁוֹ וְתִחַךְ מֵאֲחֻזּוֹ אֶל בֵּית אֲבִיהָ אֶל בֵּית לָהֶם יְהוּדָה וְתִירֶשׁ שָׁם יָמִים אַרְבָּעָה חֳדָשִׁים: שופטים יט ב

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ואל עבדת וכו' דלאו אדיוטרה ידדה סמכין:

מוסף רש"י

ערב שבת עם חשיכה. שאם נמרח להזכירם מעבר יום יפשו ויאלמו עדיין יש שעות (שבת ז:ד). עשרתם. פירות האילן לטעות שבת. שפך אטילה ערש של שבת קופעת למעשר דלחמין בנמכת גילה (לז: דשבת עונג אקרי, מכל שהוא הי עונג (שבת טט). ערבכם. ערובי תחומין וחלוצות וזה מרי שייח לממריטנו בלשון שאלה, דשמן אכר עשו, אבל נגר לא נני הלקחם, דדני הנראה לעין הוא (טט).

פסקי רי"ד

ואי עבדת (ל' מהימנן מאי אי עבדת מהימנן דאי אתי בעל ומעורר ופסיל ליה לא משגחין ביה שכבר מקיים הוא: אמר רב חסדא לעולם אל יטיל אימה בתוך ביתו שהרי פלגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתירה והפילה כמה רבבות מישראל. אמר רב יהודה אמר רב כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו בא לידי ג' עבירות גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת. פ"י שמשמשוהו נדה בימי הצינה ואומרת טבלתי מפני אימתו או הברת מפניו למקום המסוכן ותפול בא' מן הפחתים או מגשר או שמה תדליק לו חנר ותבשל לו בשבת:

(א) ג'ל אהית מחל' אי עבדת אהית וכו' וא דג'ל' אי עבדת מהימנת כו"ל.

ו:

וא" עבדת אהנית. משמע דצפני נכתב מועיל צא"י והא דלמר בספ"ז (לקמן דף כג:)^[א] צאריך דלאו אדיוטרה (ב) סמכין מהימנא היינו משום דאיידי צלא (י) אמר צפני נכתב כסמא מציאי גט צאריך ישראל צבל אי יט אמר סמכין אדיוטרה כדלמרינן הכא:

וירתנו (**את**) הִיָּד בּוֹזְנָה. לפי שהן משתהין צאריך ישראל היו צנייהם וצנותיהם משתעבדים צצביל מוונות והיינו צוונה צצביל מוונות (י) ועוד מפ' ^[א] כדלמר צירושלמי עובדא הוה צחד שמכר צמו ללמוד תורה^[א] והלך ולמד: **א"ר** יצחק שתיים בותבין. צה"ג פוסק כר' ינחק ואע"ג דפליג אמתינחא דידוע היה שאינה עיקר ואומר ר"מ וכן פי' ריב"א צצס רצינו אליהו דדוקא שמתכוין לכתוב הפסוק לדרשה כי הכא צבל כשדס שולח איגרת לצדירו מותר שיכתוב לשון המקרא כדי לכתוב לשון צח' צלא שירטוט^[א] מיהו צירושלמי (י) פ' צתרא דמגילה משמע קצת דאסור^[א] דקלמר התס מהו לכתוב תרמין תלת מילין מן פסוקא ומיימי ר' מונא שלח כתב לר' אשועיא צר שימי ראשיתן מצער היה מצד ישגא (איז צח) אחריתן משמע שלח היה כתב צלא לשם איגרת שלומים ולא לדרשה ואעפ"כ היה מקפיד שלא לכותבו כסדר ומיהו הרבה מציא שס שנראה שהיו כותבין לדרשה דקלמר מר עוקצא שלח כתב לריש גלותא דהוה קאי ודמין צומרא פירוש כשהיה שוכב וקס היו מומרין לפניו ישראל ? אל תשמח אל גיל צעמים (העש ט א) וכן הרבה מציא שס ווא"ת דלמר צהקומן רבה (מנחות דף לז:) ובפ"צ דמגילה (ד' יח:) דתפילין אין צריכין שירטוט והלא אפי' שלש או ארבע מיצות צריכין שרטוט ואור"ת דתפילין לא צעי שרטוט על כל שיטה ושיטה צבל עשה שרטוט אחת למעלה^[א] וכותב תחתיו כמה שיטין ואור"ת ? דלין לשרטוט תפילין על כל שיטה ושיטה כדלמר עלה צירושלמי צפ' צמה מדליקין^(ט) כל הפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט וכן משמע צהקומן רבה (שס דף לז:) דקלמא התס תפילין אין צריכין שרטוט ופרין מהא דתניא ס"ת צבלה ותפילין צבלו אין עושין מהן מוונות לפי שאין מורדין ממקדשה חמורה לקדושה קלה^(ט) הא מורידין עושין והא מוזהה צעי שרטוט ומשני תנאי היא ומדלג משני הכא צמאי עסקינן צמסורטטין משמע דאין רגילות לשרטט כלל לא ס"ת ולא תפילין והיינו משום דנקרא הדיוט ומיהו אס אין הסופר יכול לכתוב יפה צלא שרטוט צריך לשרטט על כל שיטה

ושיטה משום זה אלי ואנוהו' והא דלמר צפ"ק דמגילה (דף טו:) דברי שלום ואמת מלמד שצריכה שרטוט כלמיתה של תורה אור"ת דלאו היינו ס"ת דהא לא צעי שרטוט צלא היינו מוזהה וקרי ליה אלמיתה של תורה על שס שיש צו שס יחוד מלכות שמים^(א) וכן פירש ר"ח וכן נראה דאי צס"ת כדפי' שס צקונטרס הא דפסלינן התס צפ"צ דמגילה (דף יט.) אדיפתרא ושלח צדיו דלחיא כתיבה כתיבה מדכתיב (ירמיה לו) ואני כותב על הספר צדיו ואמאי לא ילפי מלמיתה של תורה ואי צמוזה מיירי ניחא דאס כן הייתי מצריך דוכסוסקטוס כמו צמוזה והא דלמר צמסכת סופרים (פ"א הל' א') אינו רשאי לכתוב אא"כ סירגל ויריעה שאינה מסורגלת פסולה היינו ד' שרטוטין מלמעלה ולמטה ומלדדין ודוחקט:) **וזבוב מצא** **ה**ה **נימא מצא** **ה**ה.^[א] ומתונה עליו דריש לשון זנות ולשון מזון וא"ת ומנלן דלא הוי זנות ממש ואמר ר"ח^[א] מדרגה להחירה כדמוכת קראי דאפי' פילגשים לא היה דרכם להחזיר אחר זנותם כדכתיב (י) צא אל פילגשי צדיך וכתיב(י) ותהינה צרורות עד יום מותן אלמנות חיות: **נימא מצא** **ה**ה. וא"ת והא אמר צסנהדרין צפ' כ"ג (דף כה.) שאין להם לצנות ישראל שער לא צית השחי ולא צית הערזה וי"ל דצת יפת תואר היתה כדמשיה התס גצי תמר: **ושלש עבירות**. צסדר עולם אמר דלותו יוס דפילגש צגצעה (י) שבת היה^[א] ור"ח כתב ג' עבירות גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול השס וג'^[א] היו צפילגש צגצעה ולהכי לא חשיב אצב מן החי: **ערבתם**. פ"י צקונטרס עירוצי חצירות ואין נראה צלא כמו שפי' צקונט' צצמה מדליקין (שבת דף לה.) דפריך התס הא גופא קשיא אמרת עס חשיכה ערבתם הא ספק חשיכה לא והדר תני ספק חשיכה מערצין ומשני כאן צעירוצי תחומין פ"י צקונט' דרישא צעירוצי תחומין דצספק חשיכה אין מערצין וכן פרי"ח והיינו משום דצעירוצי תחומין סחמירין טפי שיש לה סמך מן הפסוק וכן משמע צפ' מי שהוציאווהו (עירובין דף מו:) גצי הלכה כדצרי המיקל צעירוצ רצ פפא אמר אצטריך סד"א ה"מ צעירוצי חצירות צבל צעירוצי תחומין אימא לאס: השתא

המביא גט פרק ראשון גיטין

דאי אסי צעל כו'. צבל אי לא אמרת ואתי צעל ומערער מיפסיל: **כדסניא**. דלף מני שאינו צריך לומר אס אמר מהני: **כפר סיסאי**. שס מקוס: **שלא סיוקק**. האשה לעדים אס יקרא עליו ערער: **והא איהו נמי כו'.** ולאו משום דצריך ומאי קשיא ליה לר' אלעאי: **לא סיימוה קמיה**. דר' אלעאי לסימונא דמילתיה דר' ישמעאל: **משס לכאן**. מצבל לא"י: **דסמכא הוא**. ראוי לסמוך עליו: **ויסנו (אס) הילד כו'.** שהיו משתהין צא"י ומניחין נשותיהן עגונות וצטלים מפריה ורביה שנקל צעיניהם ילדים וילדות: **שסיס**. שפי תיצות כותצין מן המקרא צלא שרטוט: **צשלמא מילסא דטליא צסצרגא**. אי לא הוה סצר לה מדעתמו: לחיי. כלומר שפיר נכנס לפניו רבי אלעאי אמר לו רבי והלא כפר סיסאי מובלעת בתחום ארץ ישראל וקרובה לציפורי יותר מעכו (ט) ותנן רבי מאיר אומר עכו כארץ ישראל לגיטין ואפי' רבנן לא פליגי עליה דר"מ אלא בעכו דמורחקא אבל כפר סיסאי דמקרבא לא אמר לו שתוק בני שתוק הואיל ויצא הדבר בהותר יצא הא איהו נמי שלא תיזקק לעדים קאמר ליה לא סיימוה קמיה שלח ליה ר' אביתר לרב חסדא גיטין הבאים משם לכאן אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם לימא קסבר לפי שאין בקיאין לשמה והני גמירי ותסברא והא רבה אית ליה דרבא אלא דכ"ע בעינן לקיימו וכיון דאיכא ר'רבים דסלקי ונחתיו מישבכה שכיחוי אמר רב יוסף מאן לימא לן דר' אביתר בר סמכא הוא (ט) ועוד הא איהו דשלח ליה לרב יהודה בני אדם העולין משם לכאן הן קיימו בעצמן ^יוירתנו (את) הילד בּוֹזְנָה והילדה מכרו ביין וישתו וכתב ליה בלא שירטוט וא"ר יצחק בשתים כותבין שלש אין כותבין במתניתא תנא שלש כותבין ארבע אין כותבין א"ל אביי אמו כל דלא ידע הא דר' יצחק לאו

גברא רבה הוא בשלמא מילתא דתליא בסברא לחיי הא גמרא היא וגמרא לא שמיע ליה ועוד הא ר' אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה דכתיב² ותזונה עליו פילגשו רבי אביתר אמר זבוב מצא לה ר' יונתן אמר נימא מצא לה ואשכחיה ר' אביתר לאליהו א"ל מאי קא עביד הקב"ה א"ל עסיק בפילגש בגבעה ומאי קאמר אמר ליה אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומר א"ל ח"ו ומי איכא ספיקא קמי שמיא א"ל אלו ואלו דברי אלהים חיים הן זבוב מצא ולא הקפיד נימא מצא והקפיד אמר רב יהודה זבוב בקערה ונימא באותו מקום זבוב מאיסותא ונימא סכנתא איכא דאמרי אידי ואידי בקערה זבוב אונסא ונימא פשיעותא אמר רב חסדא ²לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתירה והפילה כמה רבבות מישראל אמר רב יהודה אמר (ט)רב כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף הוא בא לידי שלש עבירות גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת (ט)אמר רבה בר בר חנה הא דאמרי רבנן ישלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הגר צריך למימרינהו

לכין וליישר כתיבתו אכ"כ משרטט על כל שיטה ושיטה צריך לשרטט משום זה אלי ואנוהו ולא שייך כפון פטור מן הדבר וערשה. מוס' הלא"ש. יא' שעיקר האמונה תלוי בה. יעטנ"א. מוס' תרייהו. מוס' הלא"ש. יג' גי' מוס' הלא"ש. ויין: ר"ת. יד' נשי' מ"א משרש"א. טו' ושלשתן. מוס' הלא"ש.

מסורת הש"ס

(א) [תוספתא פ"א ה"ו], (ב) [מכאן עד כפר סיסאי דמקרא לא. לימא בתוספתא], (ג) [ועלי ב], (ד) צכתי' איתא, רענן, (ה) נפשי' הגירסא דהא שלח לו רבי אביתר לרב יהודה כ"י, (ו) וצרכות ג:, (ז) [עירובין ג:], (ח) גרסת הרי"ף בסוף פ"ב דשבת אמר רב יהודה אמר שמואל, ט) שבת לה. ע"ש, (י) ג'למגשר], (יא) צדפורי אמרה, (יב) אי אמרי סמכין אדיוטרה. ועי' מהר"ם, (יג) ג'ל ועוד מפרש ר"מ או ר"י או שצריך לתמוך מלת כדלמנה. [מהר"ם], (יד) [ג'ל פ"ג ה"ב שהוא פקק בני עטיר בתוס' מנחות לז:], (טו) ונע' הו"א קורא עומד], (טז) ג'ל צפ"ק דשבת הלכה ד כ"א בתוס' פ: ד"ה כתיבה, (יז) [שמואל ב טו:], (יח) [שס כ], (יט) [נשי' בריף פ"ב דשבת סוף גמ' למשנה ג' דברים], (ס) ונע' מוס' שבת לה. ד"ה לא קשאל,

גליון הש"ס

תוס' ד"ה אמר ר"י וכו' אל תשבח אל גיל בעמים. צעמים אל גיל צלי' וכן הוא צירושלמי: **בא"ד** דאין לשרטט. עי' סוטה י' ע"ב מו"ה כמנה:

מוסף תוספות

א. אף הנשים שאין נאמנות לומר מת בעליך [נאמנות להביא גיטה, ופרין והתניא כשם שאין נאמנות לומר מת בעלה] כך אין נאמנות להביא גיטה, ומשני כאן בא"י כאן בחו"ל. מוס' הלא"ש. ב. דמוכרין בניהם ובנותיהן לצורך מוונותיהן. מוס' הלא"ש. ג. בדמים. מוס' הלא"ש. ד. כמה תיבות. מוס' הלא"ש. ה. דאין זה קדוש, שלא נכתבין לפסוק. נמצ"י. אלא דברים צלמא בלשון המקראות. נצי"א. ו. בכל ענין. שאפי' באגרת שלומים היו מהפכים הפסוק ולא היו כותבים אותו ככתבו. מוס' מנחות לז: ד"ה סא. ז. גי' מוס' הלא"ש: ישראל אל תשמה צעמים אל גיל. ח. כדי להדריך את כל האחרות על הסדר ונמשכים בה. מחלי. ט. עטמא דאין מורידין. מוס' סוטה יז: ד"ה כמנה. י. אבל תפילין דמכוסין בעור לא בעו שרטוט דלא שייך בהו גי'. מוס' מנחות לז: ד"ה סא. [מצד שני]: ותפילין גמי אם אינו יכול לכין וליישר כתיבתו אכ"כ משרטט על כל שיטה ושיטה צריך לשרטט משום זה אלי ואנוהו ולא שייך כפון פטור מן הדבר וערשה. מוס' הלא"ש. יא' שעיקר האמונה תלוי בה. יעטנ"א. מוס' תרייהו. מוס' הלא"ש. יג' גי' מוס' הלא"ש. ויין: ר"ת. יד' נשי' מ"א משרש"א. טו' ושלשתן. מוס' הלא"ש.